공 정 거 래 위 원 회

제 2 소 회 의

의 결 제 2024 - 282 호 2024. 8. 5.

사 건 번 호	2023하조1229
사 건 명	㈜두원공조의 불공정하도급거래행위에 대한 건
피 심 인	주식회사 두원공조 아산시 음봉면 연암율금로 43 대표이사 성○○ 대리인 법무법인 광장 담당변호사 손○○, 이○○, 김○○
심의종결일	2024. 6. 28.

주 문

1. 피심인 주식회사 두원공조는 수급사업자에게 금형 제조 등을 위탁하면서 목적물의 납품 장소, 하도급대금의 지급방법 및 지급기일, 납품단가의 조정요건 및 조정방법과 그 절차 등 「하도급거래 공정화에 관한 법률 시행령」 제3조에서 규정하고 있는 사항이 누락된 서면을 발급하거나 해당 서면을 수급사업자가 목적물 납품을 위한 작업을 시작하기 전까지 발급하지 아니하는 것과 같은 행위를 다시 하여서는 아니 된다.

2. 피심인 주식회사 두원공조는 수급사업자에게 금형 제조 등을 위탁하면서 목적물의

검사 결과, 검사 종료일을 적은 서류를 거래가 끝난 날로부터 3년간 보존하지 아니하는 것과 같은 행위를 다시 하여서는 아니 된다.

3. 피심인 주식회사 두원공조는 수급사업자에게 금형 제조 등을 위탁하면서 자신의 사유로 발생한 금형 수정 비용을 수급사업자에게 부담하도록 하는 것과 같이 수급사업자의 이익을 부당하게 침해하거나 제한하는 계약조건을 설정하는 것과 같은 행위를 다시 하여서는 아니 된다.

4. 피심인 주식회사 두원공조는 수급사업자에게 금형 제조 등을 위탁하면서 수급사업자가 목적물을 납품하였음에도 불구하고 수령증명서를 발급하지 아니한 것과 같은 행위를 다시 하여서는 아니 된다.

5. 피심인 주식회사 두원공조는 수급사업자에게 금형 제조 등을 위탁하면서 수급사업자에게 목적물 수령일부터 60일을 초과하여 하도급대금을 지급하였음에도 그 초과기간에 대한 지연이자를 지급하지 아니한 행위에 대하여 경고한다.

6. 피심인은 다음 각 호에 따라 과징금을 국고에 납부하여야 한다.

가. 과징금액 : 54,000,000원

나. 납부기한 : 과징금 납부고지서에 명시된 납부기한(60일) 이내

다. 납부장소 : 한국은행 국고수납대리점 또는 우체국

이 유

1. 기초사실

가. 피심인 등의 지위 및 일반현황

1 피심인 주식회사[1] 두원공조는 자동차용 부품 제조업을 영위하는 사업자로, 「중소기업기본법」 제2조 제1항 및 같은 법 시행령 제3조에 따른 중소기업자가 아닌 사업자로서 ○○○ 등 26개 수급사업자들에게 금형 등의 제조를 위탁한 자이므로 「하도급거래 공정화에 관한 법률」(이하 '법'이라 한다) 제2조 제2항 제1호 규정에 의한 원사업자에 해당한다.

2 피심인 및 ○○○ 등 26개 수급사업자의 일반현황은 각각 아래 <표 1> 및 <표 2>와 같다.

<표 1> 피심인 일반현황

(단위: 백만원)

연도	자산총계	매출액	영업이익	당기순이익
2019년	232,723	755,743	31,551	36,461
2020년	268,539	720,886	17,695	21,310
2021년	346,958	884,114	29,523	35,005
2022년	413,687	1,145,617	42,796	46,466

* 자료출처: 피심인 제출자료 및 전자공시시스템(DART) 자료

<표 2> 이 사건 수급사업자 일반현황

(단위: 백만 원)

※ 출처: 피심인 제출자료

나. 시장구조 및 관련 제품의 특징

1) 금형산업

3 금형(金型, Die&Mould)이란 금속이나 수지 등의 재료의 소성(Plasticity)이나

1) 이하 법인명을 기재함에 있어 '주식회사'는 생략하거나 ㈜로 약칭한다.

전연성(Malleability) 혹은 유동성(Fluidity) 등의 성질을 이용하여 재료를 성형가공하는 방법으로 제품을 생산하는 도구(틀, 型)를 말한다. 일반적으로 동일 규격의 제품을 대량으로 생산하기 위하여 금속재료를 사용하여 만들어진 모체가 되는 틀을 의미한다.

4 금형은 오늘날 전기, 전자제품을 비롯하여 자동차, 선박 등 수송기계, 반도체, 통신기기, 산업기계, 농업기계, 완구 등에 이르기까지 전 산업 분야에 걸쳐 폭넓게 이용되고 있으며, 특히 자동차 산업이 금형 산업의 60~70%를 차지하고 있다.

5 금형의 수요처에서는 대량생산을 위해 금형을 사용하지만 금형 자체는 대량생산되는 경우가 드물고, 특정한 제품을 생산할 수 있도록 설계, 제작된 것이기 때문에 수요자의 요구에 따라 형태가 다양한 단품 주문생산 방식으로 생산된다.

2) 금형의 제조 과정

6 금형은 자동차부품 등 부품 제조사의 금형제조 발주 후 금형 재료구매 및 디자인 설계 - 가공 - 조립 - 시험사출[2] - 검사 및 승인 등의 과정을 거쳐 제작된다. 금형 제작은 통상 1년에서 1년 6개월 정도의 시일이 소요되나, 사출된 부품의 성능테스트 기간 등에 따라 제작 소요 기간이 다소 유동적이다.

다. 이 사건 하도급거래 개요

7 피심인은 자동차용 공조시스템(에어컨, 히터, 및 엔진 냉각 시스템 등) 전문 제조업체로서 주 매출처는 현대자동차, 기아자동차 등 완성차 업체이다. 완성차 업체로부터 차량에 들어갈 에어컨, 히터 등의 제품 수주를 해오면 피심인은 해당 제품에 필요한 부품을 만들기 위해 이 사건 수급사업자들에게 금형 신규·수정 제작을 위탁하게 된다.

---

2) 시험사출(시험생산, 초도생산)은 금형으로 제품이 제대로 성형되어 사출되는지를 확인하는 과정이다. 금형의 품질을 검토하고 고객이 원하는 수준의 제품 품질 확보를 위해 여러 차례에 걸쳐 시행하며 시사출 횟수에 따라 T1, T2, T3 등으로 구분된다.

<표 3> 금형 거래 관련 전반적인 절차[3)]

연번	단계명	업무상세	담당부서	비고
1	금형수주	OEM 차종 수주	영업본부	
2	제품설계	수주된 차종을 기반으로 제품별 설계	연구소	
3	금형업체 선정의뢰	연구소가 설계한 제품에 대한 금형업체 선정을 구매본부에 의뢰하고 구매본부는 두원냉기(금형사업부)로 업체선정 의뢰	연구소/구매본부	
4	금형업체선정	연구소 양산 도면을 기본으로 금형업체 선정(제품 도면 배포 및 견적접수)	두원냉기	
5	개발요청서	선정된 금형 업체에 개발요청서 배포	구매본부	
6	계약 체결	선정된 금형 업체와 계약체결	구매본부	
7	금형개발	선정된 금형 업체는 설계검토, 금형설계, 제작, 초품납품, 금형 육성 업무를 두원공조 연구소/구매본부와 협의 하여 진행함	구매본부/연구소	
8	금형 검수	금형제작 완료후 제품 치수, 조립성, 기능상 문제점 여부 확인후 이상이 없을 경우 금형 완료 보고	구매본부/품질/공무팀	
9	대금지급	계약에 준하여 계약금/중도금/잔금 지급 →구매개발 담당자가 검수 완료후 잔금 지출결의서 발행하여 경리 본부에 제출하며 경리본부는 대금 지급을 함 (지출결의서 첨부자료 : 금형완료 보고서, 세금계산서, 매매계약서, 금형이력카드)	경리본부	

8 이를 구체적으로 살펴보면 위 <표 3>과 같은데, 먼저 피심인 영업본부에서 완성차 업체로부터 제품 수주를 해오면 연구소에서 제품 설계 후 구매본부로 금형업체 선정을 의뢰하고 구매본부에서는 두원냉기 금형사업부[4)]로 금형업체 선정을 요청한다. 두원냉기 금형사업부에서 금형업체를 선정하면 피심인 구매본부에서 선정된 금형업체에 개발요청서[5)]를 배포하고 계약을 체결[6)]하게 된다. 이후 구매본부 및 연구소에서 해당 금형업체와 협의 후 금형을 제작하고 제작이 완료되면 품질 및 공무팀에서 검수 후 하도급대금을 지급[7)]하게 된다.

3) 심사보고서 소갑 제1호증. 이하 '심사보고서 소갑 제0호증'은 '소갑 제0호증'으로 기재한다.

4) 2015년 두원그룹 차원에서 금형사업을 추진하며 두원냉기에 금형사업부를 신설하였고, 두원그룹 전체의 금형 관련 업무(협력업체 선정 등)를 두원냉기 금형사업부에서 담당해오고 있다(소갑 제13호증).

5) 소갑 제14호증

6) 피심인은 금형을 하도급거래가 아닌 매매의 대상으로 인식하여 이 사건 계약서의 명칭을 '하도급계약서'가 아닌 '매매계약서'로 작성하였다고 주장한다.

9 위 절차 중 금형 개발 및 검수 관련 구체적인 내용은 아래 <표 4>와 같다.

<표 4> 금형 개발 및 검수 관련 구체적인 절차[8)]

▶금형개발/검수 프로세스

구분	NO	항목	업무 내용	주관부서	협조부서
사양배포	1	제품도면배포	2D,3D Data 발송	연구소	구매/공무
	2	금형 시방서 발송	금형업체에 금형표준 (금형재질, 장착부 사양(size) 및 제작기준) 안내	구매/공무	연구소
금형설계 /승인	3	금형설계	시방서 및 제품 도면에 준한 금형설계	금형업체	구매/공무
	4	금형 사양 협의	①조립도: 양산처 생산설비와 호환성, 작업성 검토 ②구조도:제품구조 설계 적합성 검토	구매/공무/업체	연구소
	5	금형사양 승인	금형 조립,구조 검토 협의록 작성	구매/공무/업체	연구소
금형제작 및 육성	6	금형 제작	금형일정계획 수립, 자재발주 및 금형가공, 조립, 금형 trial 실시	금형업체	구매/공무
	7	금형 초품 입고	시 사출품 10shot 입고 (검토용)	금형업체	구매/공무
	8	초품검사	제품 도면 대비 형상 반영 (미성형, 형상상이, 누락) 상태 확인	구매/공무/품질	연구소
	9	금형 수정(1차)	부적합 부위 수정	금형업체	구매/공무/연구
	10	금형수정품 입고	수정품입고 30shot (60ea ~ 120ea)	구매/공무	품질/연구소
	11	제품치수검사	제품치수 측정 의뢰 및 상대물 조립성 검토 및 개발 이벤트 대응	구매/공무/품질	연구소/영업
	12	제품설계수정	조립성, 성능, 기능의 문제, 구현의 어려움, 금형업체 또는 자동차의 요청 등으로 제품설계를 수정할 필요성이 있는 경우 제품의 설계 수정	연구소	구매/공무/영업
	13	금형 수정(2차)	수정된 설계를 반영한 금형수정	금형업체	구매/공무/연구
	14	금형수정품 입고	수정품 입고 및 반영여부 검사 (치수, 성능,기능,조립성 만족품 요구됨)	구매/공무/품질	연구소
금형이관	15	양산처로 이관	양산처로 금형 이관	구매/공무	양산업체
	16	양산처 trial	사출조건, 조립성, 기능, 생산성, 양산처 요구사항 반영 및 최종검사	구매/공무	양산업체
	17	금형 검수	금형 양산처 생산, 제품품질/치수검사, 금형spare, 도면, 이력카드 완료	구매/공무	양산업체
완료보고	18	TRIAL 완료 보고	보고서 작성 (치수, 기능, 조립, 생산성 만족)	구매/공무	

2. 사실의 인정 및 위법성 판단

가. 서면 발급의무 위반행위

7) 피심인은 통상 계약금(계약체결 후, 30%), 중도금(공정 80%이상 진행되었다고 판단 시, 40%), 잔금(계약 이행 후, 30%) 형태로 하도급대금을 지급하였다.

8) 소갑 제2호증

1) 인정사실 및 근거

10 피심인은 2020. 5. 23. ~ 2023. 5. 22. 기간 동안 ○○○ 등 26개 수급사업자들에게 금형 제조 등을 위탁하면서, 아래 <표 5> 및 <표 6>에서 보는 바와 같이 총 500건의 금형 신작 계약에 대하여 목적물의 납품 장소, 하도급대금의 지급방법과 지급기일, 납품단가의 조정요건 및 조정방법과 절차 등 서면 필수기재사항이 누락된 서면을 발급하였다.

<표 5> 서면 불완전·지연 발급 현황[9)]

(단위: 천 원, 부가가치세 포함)

연번	업체명	총 거래 품목 건수	불완전 서면 발급 건수	총 하도급대금	비고
1		2건	2건	111,000	
2		5건	5건	101,000	
3		1건	1건	180,000	
4		8건	8건	162,000	
5		33건	33건	3,999,000	지연 5건 포함
6		3건	3건	355,000	
7		14건	14건	300,800	
8		19건	19건	407,800	지연 3건 포함
9		8건	8건	375,500	
10		5건	5건	180,000	
11		3건	3건	125,000	
12		15건	15건	397,400	
13		4건	4건	113,000	
14		113건	113건	3,319,700	지연 22건 포함
15		5건	5건	152,000	
16		28건	28건	1,158,500	
17		2건	2건	164,000	
18		2건	2건	27,000	
19		15건	15건	959,500	지연 3건 포함
20		27건	27건	2,034,300	지연 6건 포함
21		3건	3건	43,000	
22		15건	15건	861,000	지연 3건 포함
23		21건	21건	1,077,000	
24		131건	131건	8,255,700	
25		2건	2건	155,000	지연 2건 포함
26		16건	16건	1,943,000	지연 6건 포함
합계		500건	500건	26,957,200	지연 50건 포함

9) 소갑 제3호증. 구체적인 서면 불완전·지연 발급 내역은 <별지>와 같다.

<표 6> 이 사건 하도급계약서10) 발췌

계약번호 :

(주)두원공조 (이하 "갑" 이라 칭함)와 대신테크 (이하 "을" 이라 칭함) 간에 다음과 같이 매매계약을 체결한다.

— 다 음 —

제 1조 (계약물 내역) (V.A.T. 별도)

품 명	품 번	CAV	수 량	금 액	비 고
			1SET	W189,000,000	
			1SET	W54,000,000	
계			2SET	W243,000,000	

제 2 조 (계약금액)

계약물의 계약금액은 일금 이억사천삼백만 원정 (W 243,000,000)으로 한다.

(V.A.T 별도)

제 3 조 (납 기)

초도입고일 : 2021년 12월 30일

단, 설변 및 품질확보를 위한 금형제반출 및 제입고시 최종입고일을 납품일자로 정한다.

제 4 조 (대금지불조건)

1. "갑"은 계약체결후 계약금액의 (30)% 일금 칠천이백구십만 원정 (W 72,900,000) 을 계약금으로 지급하고, 동시에 "을"은 계약이행보증금조로 손해도 무기명 양화수표를 납품완료일까지 "갑"에게 예치한다. 또는 이행 보증 보험 증권을 계약과 즉시 발행한다.
2. "갑"이 판단하여 "을"의 공정이 80%이상 진행시 "갑"은 "을"에게 중도금으로 계약금액의 (40)% 일금 구천칠백이십만 원정 (W 97,200,000)을 지급할 수 있다.
3. 잔금은 "을"이 본 계약을 완전 이행후 "갑"의 공장 관련부서 TRIAL 완료보고서에 의거하여 일금 칠천이백구십만 원정 (W 72,900,000)을 "을"에게 지급한다.
4. "갑"의 융자기금 또는 이에 해당하는 자금을 이용시 "을"은 "갑"이 요구하는 필요 서류를 작성 "갑"에게 제출하여야 한다.

제 5 조 (발주사양)

"갑" 및 "을"이 협의하여 승인한 제작도면, 사양 및 기술협의서, 기타 "갑", "을" 간에 필요하여 작성된 서류 일체로 한다.

제 6 조 (발주사양변경)

"을"은 본 계약물의 제작중 제 5조에 의한 발주 사양을 제삼자에게 개설할 수 없으며 일방적으로 사양을 변경할 수 없다.

제 7 조 (제작절차)

- 2 -

1. "을"은 본 계약체결후 7일이내에 제작승인도면 1부 및 설계사양서 1부를 "갑"에게 제출하여 "갑"의 승인을 받은 후에 제작에 임한다.
2. "을"은 제작승인, 도면제출시 "갑"의 필요에 따라 설계, 제작, 설치, 시운전 및 기타 준수사항에 대한 계획서를 첨부하여 제출하고, "갑"의 기술자와 상호협의하여 시공전에 공기, 납품계획서, 자재조달 및 인원 수급계획을 기재한 시방계획서를 "갑"에게 제출한다.
3. "을"은 본계약 납품제작에 소요되는 모든 자재를 한국공업규격품, 일본공업규격품, 동등이상의 것 또는 "갑"이 지정하는 것을 사용하여야 하며 "갑"의 요구가 있을 시에는 시험성적서를 첨부하여 "갑"에게 제출한다.

제 8 조 (검사 및 납품)

1. "갑"은 필요에 따라 "을"의 기술자 입회하에 중간검사를 행하며 "을"은 이에 응하여야 한다.
2. "을"은 "갑"이 지정한 납품장소까지 물품을 도착시켜 설치하여야 하며 이때 운반은 "을"의 차량으로 하며 재납품시의 운반도 "을"의 차량으로 한다.
3. "을"은 "갑"이 지정하는 장소에서 시운전하여 사양서에 의한 기능을 "갑"으로부터 검사받아 승인을 득하여야 납품 완료된 것으로 간주한다.

제 9 조 (하자보증)

1. "을"은 본 물품에 대하여 TRIAL 완료후 하자보증기간을 (만 50만 SHOT)로 한다.
2. "을"은 하자보증기간중 "갑"의 귀책 사유가 아닌 제작상의 결격으로 인한 모든 하자에 대하여 무상수리, 보수 또는 재납품하여야 한다.
3. "을"은 본 계약물의 하자보증을 위하여 계약금액의 (10)%를 "갑"에게 예탁(은행도무기한 약속어음이나 하자보증보험증권)하고, "갑"은 보증기간 만료일에 "을"에게 반환한다.
4. "을"이 하자보증의 통보를 "갑"에게 받은 후 그 의무를 7일 이내에 이행하지 않을 때는 "을"이 예치한 하자보증금을 "갑" 또는 "갑"이 지정하는 제삼자로 하여금 이를 대행 집행하게 할 수 있다.

제 10 조 (지체상금)

1. "을"은 "갑'이 지정한 납기내에 납품하지 못할 경우는 "갑"으로부터 사전기한 연기승인을 받아야 하며, 납기가 지연되었을 때는 경과한 일로부터 1일마다 해당 미납 총금액의 3/1000의 지체상금을 "갑"에게 지급하여야 하며, "갑"은 "을"에게 지급할 물품대금에서 우선공제한다.

- 3 -

11 또한, 피심인은 위 불완전 서면발급 거래 건 중 △△△ 등 8개 수급사업자와의 거래 50건에 대해서는 아래 <표 7>과 같이 해당 서면을 수급사업자가 작업을 시작한 이후 최소 3일 ~ 37일이 지난 후에 발급한 사실이 있다.11)

< 표 삽입을 위한 여백 >

10) 소갑 제6호증

11) 피심인은 업체 선정 이전에도 견적을 받기 위한 용도 등으로 2D·3D 데이터를 금형 업체들에게 보내기도 하였다. 따라서 이 사건에서 서면 지연 위반행위는 데이터 송부일이 확인되는 거래 건 중 업체(수급사업자)를 선정한 이후에 서면 발급 전(계약 체결 전) 2D·3D 금형도면 데이터를 보낸 경우로 한정하였다.

<표 7> 서면 지연발급 상세 현황[12)]

(단위: 천 원, 부가가치세 포함)

연번	업체명	위탁내용		업체 선정일	작업시작일[13)]	서면 발급일	지연일	금액
		품명	품번					
1				2021-10-05	2021-10-06	2021-10-19	13	189,000
2				2021-10-05	2021-10-06	2021-10-19	13	54,000
3				2021-11-09	2021-11-09	2021-11-16	7	187,000
4				2022-02-07	2022-02-11	2022-02-22	11	70,000
5				2023-03-02	2023-03-03	2023-03-06	3	22,000
6				2022-04-06	2022-04-12	2022-05-01	19	7,500
7				2022-06-22	2022-06-28	2022-07-01	3	15,500
8				2022-06-22	2022-06-28	2022-07-01	3	14,500
9				2021-01-06	2021-01-07	2021-01-19	12	11,000
10				2021-01-06	2021-01-07	2021-01-19	12	11,000
11				2021-01-06	2021-01-07	2021-01-19	12	7,500
12				2021-01-21	2021-01-21	2021-02-08	18	36,000
13				2021-03-30	2021-03-31	2021-05-07	37	44,000
14				2021-03-30	2021-03-31	2021-05-07	37	40,000
15				2021-10-20	2021-10-21	2021-11-02	12	8,000
16				2021-10-20	2021-10-21	2021-11-02	12	8,000
17				2021-11-09	2021-11-09	2021-11-16	7	38,000
18				2021-11-09	2021-11-09	2021-11-16	7	35,000
19				2021-11-09	2021-11-09	2021-11-16	7	40,000
20				2022-02-07	2022-02-15	2022-02-22	7	26,000
21				2022-02-07	2022-02-15	2022-02-22	7	25,000
22				2022-02-07	2022-02-15	2022-02-22	7	18,000
23				2022-02-07	2022-02-15	2022-02-22	7	19,000
24				2022-02-07	2022-02-15	2022-02-22	7	4,700
25				2022-02-07	2022-02-15	2022-02-22	7	6,000
26				2023-04-25	2023-04-25	2023-05-02	7	27,000

12) 소갑 제3호증, 제6호증

27				2023-04-25	2023-04-25	2023-05-02	7	27,000
28				2023-04-25	2023-04-25	2023-05-02	7	6,500
29				2023-04-25	2023-04-25	2023-05-02	7	6,500
30				2023-04-25	2023-04-25	2023-05-02	7	39,000
31				2022-05-18	2022-05-19	2022-05-25	6	160,000
32				2022-10-12	2022-10-13	2022-10-18	5	44,000
33				2023-03-02	2023-03-03	2023-03-06	3	22,500
34				2020-09-23	2020-09-29	2020-10-06	7	76,000
35				2020-09-23	2020-09-29	2020-10-06	7	74,000
36				2020-09-23	2020-09-29	2020-10-06	7	77,000
37				2020-09-23	2020-09-29	2020-10-06	7	68,000
38				2020-09-23	2020-09-29	2020-10-06	7	81,000
39				2020-09-23	2020-09-29	2020-10-06	7	93,000
40				2021-03-30	2021-04-14	2021-05-07	23	184,000
41				2021-03-30	2021-04-14	2021-05-07	23	36,000
42				2021-03-30	2021-04-14	2021-05-07	23	46,000
43				2020-09-23	2020-09-29	2020-10-06	7	95,000
44				2020-09-23	2020-09-29	2020-10-06	7	60,000
45				2021-12-20	2021-12-22	2022-01-04	13	67,000
46				2021-12-20	2021-12-22	2022-01-04	13	68,000
47				2021-12-20	2021-12-23	2022-01-04	12	179,000
48				2021-12-20	2021-12-23	2022-01-04	12	67,000
49				2021-12-20	2021-12-23	2022-01-04	12	69,000
50				2023-03-14	2023-03-15	2023-03-23	8	80,000
합계								2,689,200

12 이러한 사실은 이 사건 금형 거래내역(소갑 제3호증), 피심인과 수급사업자

13) 이 사건에서 수급사업자는 피심인으로부터 작업에 필요한 자료를 수령한 후 금형 설계 검토, 금형 설계에 대해 피심인과의 협의 등의 작업에 착수하게 되므로, 피심인이 각 수급사업자에게 금형 제작에 필요한 자료(2D·3D 금형도면 데이터 등)를 최초로 제공한 날을 작업시작일로 판단하였다.

간 메일(소갑 제4호증), 하도급계약서(소갑 제6호증), 피심인 제출자료(소갑 제10호증, 제11호증) 등을 통하여 확인된다.

2) 관련 법규정 및 위법성 판단

가) 관련 법 규정

하도급거래 공정화에 관한 법률[14)]

제3조(서면의 발급 및 서류의 보존) ① 원사업자가 수급사업자에게 제조등의 위탁을 하는 경우 및 제조등의 위탁을 한 이후에 해당 계약내역에 없는 제조등의 위탁 또는 계약내역을 변경하는 위탁(이하 이 항에서 "추가·변경위탁"이라 한다)을 하는 경우에는 제2항의 사항을 적은 서면(「전자문서 및 전자거래 기본법」 제2조제1호에 따른 전자문서를 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음 각 호의 구분에 따른 기한까지 수급사업자에게 발급하여야 한다.

1. 제조위탁의 경우: 수급사업자가 제조등의 위탁 및 추가·변경위탁에 따른 물품 납품을 위한 작업을 시작하기 전

2.~4. (생략)

② 제1항의 서면에는 하도급대금과 그 지급방법 등 하도급계약의 내용 및 제16조의2제1항에 따른 목적물등의 공급원가 변동 시 하도급대금의 조정요건, 방법 및 절차 등 대통령령으로 정하는 사항을 적고 원사업자와 수급사업자가 서명(「전자서명법」 제2조제3호에 따른 공인전자서명을 포함한다. 이하 이 조에서 같다) 또는 기명날인하여야 한다. (이하 생략)

하도급거래 공정화에 관한 법률 시행령[15)]

제3조(서면 기재사항) 법 제3조제2항에서 "하도급대금의 조정요건, 방법 및 절차 등 대통령령으로 정하는 사항"이란 다음 각 호의 사항을 말한다.

---

14) 2019. 4. 30. 법률 제16423호로 개정되어 2019. 11. 1. 시행된 이후의 것을 말한다.
15) 2020. 3 3. 대통령령 제30509호로 개정되어 같은 날 시행된 이후의 것을 말한다.

1. 위탁일과 수급사업자가 위탁받은 것(이하 “목적물등”이라 한다)의 내용
2. 목적물등을 원사업자(原事業者)에게 납품・인도 또는 제공하는 시기 및 장소
3. 목적물등의 검사의 방법 및 시기
4. 하도급대금(선급금, 기성금 및 법 제16조에 따라 하도급대금을 조정한 경우에는 그 조정된 금액을 포함한다. 이하 같다)과 그 지급방법 및 지급기일
5. 원사업자가 수급사업자에게 목적물등의 제조・수리・시공 또는 용역수행행위에 필요한 원재료 등을 제공하려는 경우에는 그 원재료 등의 품명・수량・제공일・대가 및 대가의 지급방법과 지급기일
6. 목적물등의 제조・수리・시공 또는 용역수행행위를 위탁한 후 목적물등의 공급원가 변동에 따른 하도급대금 조정의 요건, 방법 및 절차

나) 위법성 성립요건

13 법 제3조 제1항 및 제2항 위반행위는 원사업자가 수급사업자에게 제조 등의 위탁 또는 추가·변경위탁을 하면서 하도급대금과 그 지급방법 등 하도급계약의 내용 등의 사항을 기재하고 양 당사자가 서명 날인한 서면을 수급사업자가 위탁에 따른 작업을 시작하기 전까지 발급하지 아니한 경우에 성립한다.

14 위 규정의 취지는 하도급계약에 있어서 열위적 지위에 있는 수급사업자의 입장에서 서면계약체결을 원사업자에게 강력히 요구하기 어렵고, 구두계약의 경우 원사업자가 계약내용을 충실히 이행하지 아니하면 그 내용을 입증하기도 어려우므로 법으로 원사업자가 수급사업자에게 계약서면을 발급하도록 의무를 부과하여 양자 간의 계약내용을 명백히 하고 향후 분쟁발생 시 사실 확인을 위한 기초자료로 활용함으로써 제조위탁내용의 불분명함으로 인하여 발생하는 수급사업자의 불이익을 방지함과 동시에 당사자 간의 사후분쟁을 미리 막으려는 데에 있다(서울고법 2004. 10. 7. 선고 2003누17773 판결 참조).

다) 위법성 판단

15 피심인이 수급사업자에게 금형 제조 등을 위탁하면서, 법 시행령 제3조에서

정하는 사항 중 목적물의 납품 장소, 하도급대금의 지급방법과 지급기일, 납품단가의 조정요건 및 조정방법과 절차 등의 법정기재사항을 누락하여 서면을 발급하거나, 수급사업자가 목적물 납품을 위한 작업을 시작하기 전까지 해당 서면을 발급하지 않은 행위는 법 제3조 제1항 및 제2항에 위반되어 위법하다.

3) 피심인 주장에 대한 검토

가) 서면에 법정기재사항이 누락되었지만 실제 거래에 문제는 없었다는 주장 관련

16 피심인은 수급사업자들은 피심인과 장기간 거래하여 서면에 기재되어 있지 않아도 피심인의 대금 지급방법 및 결제조건[16]을 알고 있었고 일부 법정기재사항이 누락되었지만 수급사업자에게 불이익이 없었으므로 법 위반이 아니라고 주장한다.

17 그러나, 결과적으로 이 사건 하도급거래에서 하도급대급 지급 등과 관련한 분쟁이 없었다고 하여 법정기재사항을 누락하여 서면을 발급한 행위가 적법하게 되는 것은 아니고, 피심인이 대금 지급기일을 명시하지 아니하여 25개 수급사업자들은 대금이 지연 지급되었음에도 그 지연이자 총 140,675천 원을 지급받지 못한 불이익을 입은 사실이 있다[17].

나) 2D·3D 금형도면 데이터 송부일을 '작업시작일'로 볼 수 없다는 주장 관련

18 피심인은 심사보고서에서 피심인이 수급사업자에게 2D·3D 금형도면 데이터[18]를 최초로 송부한 날을 '작업시작일'로 보았으나, 해당 시점은 금형 설계가 확정되기 전일 가능성이 상당하여 작업시작일로 볼 수 없다고 주장한다. 그 이유는, 피심인이 수급사업자에게 금형 데이터를 제공한 행위는 원사업자의 행위이므로 수급사업자의 작업 시작 여부와는 무관하며, 금형업체에게 견적을 요청하면서 금형 데이터를 송부

16) 피심인은 피심인이 수급사업자에게 전액 현금지급(지급방법), 세금계산서 발행일로부터 30일 이내 대금 지급(결제조건) 한다는 사실을 수급사업자들이 잘 알고 있었기 때문에 이와 관련한 분쟁이 없었다고 주장한다.

17) 피심인의 지연이자 미지급 행위에 대해서는 아래 2. 마.에서 후술한다.

18) 이하 '금형 데이터'라 한다.

하기도 하고 금형 데이터를 최초 송부한 이후에 피심인과의 협의 요청 또는 데이터 수정을 예고한 사례도 있는데, 이는 데이터 최초 송부일 당시 '제품 설계가 확정되지 않았다'는 것을 의미하므로 해당일에 수급사업자가 작업에 착수하는 것을 상정하기 어렵기 때문이다.

19 살피건대, 아래의 사정들을 종합적으로 고려할 때, 피심인은 수급사업자가 물품 납품을 위한 작업을 시작한 후에 계약 서면을 발급하였다고 인정된다.

20 첫째, 피심인이 제출한 위 <표 3> 금형 거래 관련 전반적인 절차 및 <표 4> 금형개발/검수 프로세스(소갑 제1호증 및 제2호증)를 보면 피심인은 금형설계를 위해 금형 데이터를 선정된 금형업체에 송부하고 선정된 금형업체(수급사업자)는 설계 검토부터 시작되는 금형개발 과정을 진행하게 된다. 또한, 아래 <표 8> 하도급계약서 제7조(제작절차)에서도 수급사업자의 작업은 '설계'에서부터 시작됨을 알 수 있다.

21 따라서, 서면 지연발급행위의 기산 시점인 수급사업자의 작업착수일에 관하여 이 사건 금형거래는 설계와 병행하여 시작되는 것이고, 피심인 주장과 달리 업체 선정 이전에 단순히 견적을 받기 위해 피심인이 금형업체에 금형 데이터를 송부한 것은 지연발급 내역에서 모두 제외함으로써 선정된 금형업체에 대하여 서면 발급(계약체결) 전에 금형 데이터를 보낸 거래 건으로 위반행위를 한정하였으므로, 해당 행위의 위법성을 인정할 수 있다.

<표 8> 하도급계약서 제7조[19]

제 7 조 (제작절차) 1. "을"은 본 계약체결후 7일이내에 제작승인도면 1부 및 설계사양서 1부를 "갑"에게 제출하여 "갑"의 승인을 받은 후에 제작에 임한다. 2. "을"은 제작승인, 도면제출시 "갑"의 필요에 따라 설계, 제작, 설치, 시운전 및 기타 준수사항에 대한 계획서를 첨부하여 제출하고, "갑"의 기술자와 상호협의하여 시공전에 공기, 납품계획서, 자재조달 및 인원 수급계획을 기재한 시방계획서를 "갑"에게 제출한다.

19) 소갑 제6호증

22 둘째, 피심인과 수급사업자 간 주고받은 메일에서 피심인이 수급사업자에게 금형 데이터를 보내면서 개발 또는 설계 착수를 요청한 사실을 확인할 수 있다.

23 아래 <표 10>에서 보는 바와 같이 피심인 담당자 주○○은 2022. 4. 6. 수급사업자인 □□□ 담당자에게 품의가 나오면 개발요청서를 송부[20]하겠다고 하면서 금형 개발을 선진행 해달라고 요청한다. 이에 다음날인 2022. 4. 7. □□□ 담당자가 금형 설계를 위해서 금형 데이터가 필요하다고 하자 2022. 4. 12. 피심인 담당자 김○○은 금형 데이터를 송부하였다. 이를 보면 수급사업자가 금형 데이터를 송부받아 금형 설계 등의 작업을 시작한다고 볼 수 있다.

<표 10> 피심인과 수급사업자 □□□ 간 주고받은 메일 발췌[21]

① 두원공조 → □□□ (2022. 4.6.)	날짜: 22.04.06 18:24 GMT +0900 제목: TAM BEV 금형 개발 선진행 요청 공조 주영선입니다. 3 종 금형 개발 선진행바랍니다. 5/15 일 PROTO 준비필요합니다. 품의 나오면 개발요청 송부드리겠습니다.
② □□□ → 두원공조 (2022. 4.7.)	> Subject : RE: 금형 개발 선진행 요청 안녕하세요 개발팀 과장입니다. 금형 설계를 위해서는 2D/3D 가 필요합니다. 확인 부탁드리겠습니다. 수고하세요.
③ 두원공조 → □□□ (2022. 4.12.)	안녕하세요 두원공조 입니다. 요청하신 2D, 3D 자료 송부하오니 업무 참조 바랍니다. 이상으로 문의하실 사항 있으시면 회신 바랍니다. 수고하세요.

20) 동 건 거래에서 피심인은 2022. 4. 11. 수급사업자에게 개발요청서를 송부한 이후인 2022. 5. 1. 서면을 발급하였다.

21) 앞의 <표 7>의 목록 6번(품번: ***, 업체선정일: 2022. 4. 6., 작업시작일: 2022. 4. 12., 서면발급일: 2022. 5. 1.)과 관련하여 피심인과 □□□ 담당자 간 주고 받은 메일 중 일부를 발췌하였다(소갑 제4호증).

24 한편, 아래 <표 11>에서도 피심인 구매팀 담당자 김△△은 2023. 4. 25. '개발요청 전 설계 착수[22]'라고 명시하며 피심인 기술연구소 담당자 최○○에게 금형 데이터를 업체에 송부하라고 하자, 최○○은 금형 데이터를 수급사업자 ☆☆☆에게 송부하면서 설계 착수 및 검토 결과회신을 요청하였다.

<표 11> 피심인과 수급사업자 ☆☆☆ 간 주고받은 메일 발췌[23]

보낸날짜 2023-04-25 오후 4:51:00

안녕하십니까
두원공조 중대형시스템개발팀 입니다.

아래와 같이 차종 제작 확정 항목 3D 송부드리니 설계 착수 및 검토 결과회신 요청드립니다.

■ 초품 입고 날짜 : 23.05.22 두원공조

> Sent : 2023-04-25 오후 2:37:47
> Subject 차종 가업체 송부 건

대리님,

차종 가업체선정 리스트 첨부하오니 업체명 기준 3D 최종 데이터 송부하여 주시기 바랍니다.(개발요청 전 설계 착수)

수고하십시요.

25 아래 <표 12> 메일에서도 피심인이 금형 데이터를 보내면서 금형 (설계) 검토 또는 제작을 요청한 사실을 확인할 수 있다.

< 표 삽입을 위한 여백 >

22) 동 건 거래에서 피심인은 2023. 4. 25. 수급사업자에게 개발요청서를 송부한 이후인 2023. 5. 2. 서면을 발급하였다.

23) 앞의 <표 7>의 목록 26번~30번(품번: ***)과 관련하여 두원공조와 ☆☆☆ 담당자 간 주고 받은 메일 등을 발췌하였다(소갑 제4호증).

<표 12> 금형 검토 등 요청 메일 발췌[24]

제목: 금형 설계 검토용 데이터 송부 건 **첨부 파일:** WithAttachments.htm 안녕하십니까? 두원공조 승용시스템팀 입니다. 첨부와 같이 금형 설계 검토용 데이터 송부 드립니다. 참고로 최종 데이터는 아니며, 내부적으로 데이터 수정 완료 되면 최종 데이터 송부 드리도록 하겠습니다. 수고하십시오.
제목: 콘솔케이스 제작 3D 데이터 송부건 **첨부 파일:** WithAttachments.htm 안녕하십니까 두원공조 입니다. 콘솔케이스 제작 데이터 송부드리오니, 금형 검토 요청드립니다. 1. 수정사항 검토서 회신 2. 각인 2D 도면 참조 3. 초품 일정 회신 문의 사항 있으시면 연락부탁드리며, 일정 부족으로 서둘러 주시길 부탁드립니다. 감사합니다.

26 위에서 본 바와 같이 작업 시작에 필수적인 금형 데이터를 수령한 수급사업자로서는 금형 설계 또는 설계를 위한 검토와 피심인과의 협의 등 작업[25]을 시작하는 것으로 보일 뿐, 피심인이 금형업체에게 금형 데이터를 송부했는데 송부한 데이터가

24) 앞의 <표 7>의 목록 3번(품번: ***) 및 32번(품번 : ***)과 관련하여 피심인과 수급사업자 간 주고받은 메일 등을 발췌하였다(소갑 제4호증).

25) 이 사건 심의과정에서 피심인은 금형 데이터가 금형 설계에 필수적인 자료라고 진술하였다.

최종 확정된 데이터가 아니면 수급사업자가 아무런 작업에 착수하지 않고 기다린다는 상황은 사리에 맞지 않으므로 피심인의 주장을 받아들이지 아니한다.

27 셋째, 아래 <표 13>에서와 같이 수급사업자 △△△의 확인서에서 업체 선정 후 제품 검토용 데이터를 접수하여 수급사업자가 검토를 하는 단계로 진행됨을 알 수 있다.

<표 13> 수급사업자 확인서[26)]

2. 금형제작전 데이터 접수 방식 견적용 데이터 접수후 견적 제출 - 업체 선정 - 제품 검토용 데이터 접수 – 검토후 수정요청 - 제작용 데이터 접수방식으로 진행되며, 제작진행중 제품 변경 요청시 일부 데이터 재접수 **3.** 제작 진행 순서 : 계약체결전 제작 검토용 데이터 접수 - 계약체결- 일정표 작성 및 납품일정확인 (수정상황 발생시 일정재조율)- 선금 입금 – 금형제작 – 사출 – 중도금 입금 – 제품수정 - 고객사 승인후 - 금형 납품 – 막대금 입금 순으로 진행됩니다.

28 참고로, 피심인이 자진시정을 위해 도입한 '금형제작업종 표준하도급계약서[27)]'에 금형제작을 위탁할 때에 시방서, 도면 등을 수급사업자에게 교부하여야 한다고 규정한 사실로 미루어볼 때, 수급사업자에게 도면을 송부하는 행위가 제작 위탁의 일환임을 확인할 수 있다.

4) 소결

29 피심인의 위 2. 가. 1)의 행위는 법 제3조 제1항 및 제2항에 위반된다.

---

26) 소을 제2-1호증

27) 소을 제5-1호증 금형제작업종 표준하도급계약서(본문) 제5조 참조
제5조(발주 및 사양서류의 교부 등) ② 원사업자가 금형제작을 위탁할 때에 시방서, 도면, 검사기준 및 한도 견본 등(이하 '사양서류'라 한다)을 수급사업자에게 교부하여야 한다. 다만, 계약체결 당시에 사양서류의 전부 또는 일부를 교부하기 곤란한 경우에 원사업자는 수급사업자와 협의하여 그 시기를 달리 정할 수 있다.

나. 서류 미보존 행위

1) 인정사실 및 근거

30 피심인은 2020. 5. 23. ~ 2023. 5. 22. 기간 동안 ○○○ 등 26개 수급사업자들과 금형 거래를 하면서 아래 <표 14>와 같이 목적물 검사 결과, 검사종료일을 적은 서류를 당해 수급사업자와 거래를 종료한 날부터 3년이 지나지 아니하였음에도 보존하지 아니하였다.

<표 14> 목적물 검사 결과, 검사 종료일 서류 미보존 내역[28)]

(단위 : 천 원, 부가가치세 포함)

연번	업체명	총 거래 품목 건수	총 하도급대금	서류 보존 여부
1		2건	111,000	△△△ 1건, ☆☆☆ 1건 외 미보존
2		5건	101,000	
3		1건	180,000	
4		8건	162,000	
5		33건	3,999,000	
6		3건	355,000	
7		14건	300,800	
8		19건	407,800	
9		8건	375,500	
10		5건	180,000	
11		3건	125,000	
12		15건	397,400	
13		4건	113,000	
14		113건	3,319,700	
15		5건	152,000	
16		28건	1,158,500	
17		2건	164,000	
18		2건	27,000	
19		15건	959,500	
20		27건	2,034,300	
21		3건	43,000	
22		15건	861,000	
23		21건	1,077,000	
24		131건	8,255,700	
25		2건	155,000	
26		16건	1,943,000	
합계		500건	26,957,200	-

28) 피심인은 2023. 11. 2. 공정거래위원회의 자료제출 명령에 대해 각 담당자가 목적물 검사 결과, 검사 종료일을 적은 서류(검사성적서)를 개별적으로 보관하고 있어 파악이 어렵다는 이유로 2023. 11. 30. 현재까지 총 2건(△△△, ☆☆☆ 각 1건)의 검사성적서만을 제출하였다(소갑 제5호증).

2) 관련 법 규정 및 위법성 판단

가) 관련 법 규정

하도급거래 공정화에 관한 법률[29]

제3조(서면의 발급 및 서류의 보존) ⑨ 원사업자와 수급사업자는 대통령령으로 정하는 바에 따라 하도급거래에 관한 서류를 보존하여야 한다.

제23조(조사대상 거래의 제한) ② 제1항에서 "거래가 끝난 날"이란 제조위탁·수리위탁 및 용역위탁 중 지식·정보성과물의 작성위탁의 경우에는 수급사업자가 원사업자에게 위탁받은 목적물을 납품 또는 인도한 날을, 용역위탁 중 역무의 공급위탁의 경우에는 원사업자가 수급사업자에게 위탁한 역무공급을 완료한 날을 말하며, 건설위탁의 경우에는 원사업자가 수급사업자에게 건설위탁한 공사가 완공된 날을 말한다. 다만, 하도급계약이 중도에 해지되거나 하도급거래가 중지된 경우에는 해지 또는 중지된 날을 말한다.

하도급거래 공정화에 관한 법률 시행령[30]

제6조(서류의 보존) ① 법 제3조 제9항에 따라 보존해야 하는 하도급거래에 관한 서류는 법 제3조 제1항의 서면과 다음 각 호의 서류 또는 다음 각 호의 사항을 적은 서류로 한다.

1. (생략)
2. 법 제9조에 따른 목적물등의 검사 결과, 검사 종료일
3. ~ 8. (생략)

② 제1항에 따른 서류는 법 제23조 제2항에 따른 거래가 끝난 날부터 3년간 보존하여야 한다.

29) 2019. 4. 30. 법률 제16423호로 개정되어 2019. 11. 1. 시행된 이후의 것을 말한다.
30) 2020. 3 3. 대통령령 제30509호로 개정되어 같은 날 시행된 이후의 것을 말한다.

나) 위법성 성립요건

31 법 제3조 제9항 위반행위는 원사업자가 같은 법 시행령 제6조 제1항에서 정하고 있는 서류 등을 하도급 거래가 끝난 날로부터 3년간 보존하지 아니하는 경우 성립한다.

다) 위법성 판단

32 위 2. 나. 1)에서 보는 바와 같이 피심인은 이 사건 수급사업자와 금형 거래를 하면서 목적물 검사 결과, 검사 종료일을 적은 서류를 하도급거래가 끝난 날로부터 3년 동안 보존하지 아니한바, 피심인의 이러한 행위는 법 제3조 제9항 및 같은 법 시행령 제6조의 규정에 위반되는 행위이다.

3) 피심인 주장에 대한 검토

33 피심인은 수급사업자가 금형을 이용해 사출한 시제품만 검사할 뿐 금형 자체에 대한 검사를 시행하지는 아니하므로 검사성적서가 존재하지 않는다고 주장한다.

34 살피건대, 원사업자가 하도급대금을 지급하기 위해서는 응당 어떠한 형태로든 목적물에 대한 검사를 실시할 수밖에 없고, 실제로 피심인은 아래 <표 15> 및 <표 16>에서 보는 바와 같이 (금형 자체에 대한 검사가 아니라고 하더라도) 사출품을 검사함으로써 이 사건 목적물인 금형이 제대로 제작되었는지 검사하고 있으므로, 이에 대한 검사결과 및 검사종료일에 관한 서류를 보존하여야 한다.

< 표 삽입을 위한 여백 >

<표 15> 이 사건 하도급계약서 제8조[31]

제 8 조 (검사 및 납품) 1. "갑"은 필요에 따라 "을"의 기술자 입회하에 중간검사를 행하며 "을"은 이에 응하여야 한다. 2. "을"은 "갑"이 지정한 납품장소까지 물품을 도착시켜 설치하여야 하며 이때 운반은 "을"의 차량으로 하며 재납품시의 운반도 "을"의 차량으로 한다. 3. "을"은 "갑"이 지정하는 장소에서 시운전하여 사양서에 의한 기능을 "갑"으로부터 검사받아 승인을 득하여야 납품 완료된 것으로 간주한다.

<표 16> 서류 미보존 행위 관련 피심인 의견서[32]

피심인은 금형 자체를 직접 입고받거나 검사하지 않고 금형업체가 금형 개발·제작 단계에서 금형을 이용해 사출한 시제품만 살펴보고 금형업체와 금형을 육성할 뿐이므로 '금형에 대한 검사성적서'는 존재하지 않습니다. 피심인은 '위 시제품에 대한 검사성적표'를 발행하고 있으나, 이는 거래 목적물 납품시 이루어지는 검사도 아니므로 이를 일괄적으로 관리하고 있지 않고 품질팀 담당자들이 각자 자신이 육성한 시제품에 대한 검사성적서를 개별적으로 보관하고 있을 뿐입니다. 따라서 당시 발견한 일부 시제품에 대한 검사성적서만 제출했던 것입니다. 본건의 경우 (ⅰ) 피심인이 시제품을 확인하고 금형업체와 함께 금형을 육성하여 금형 제작을 완성하면 금형이 양산처로 납품됩니다. (ⅱ) 금형이 납품장소인 양산처에 도착하면 이를 설비(사출기)에 장착하여 제품을 시험생산하고 사출조건, 기능, 생산성 및 생산된 제품품질/치수를 평가하여 설계대로 금형이 제작된 것인지를 검사하고, (ⅲ) 이렇게 금형에 대한 검수가 완료되면 "완료보고서"를 작성합니다(소을 제4호증 완료보고서). 그리고 (ⅳ) 그 즉시 거래명세서를 교부하고 세금계산서를 발행합니다.

4) 소결

35 피심인의 위 2. 나. 1)의 행위는 법 제3조 제9항에 위반된다.

다. 부당한 특약 설정 행위

31) 소갑 제6호증

32) 2024. 2. 1.자 피심인 의견서 23~24쪽 발췌

1) 인정사실 및 근거

36 피심인은 2020. 5. 23. ~ 2023. 5. 22. 기간 동안 ○○○ 등 26개 수급사업자들과 금형 거래를 하면서 아래 <표 17>과 같이 "갑이 설계변경 사유로 부품별 금형 수정 소요액이 계약금의 10% 이내일 경우 수정비는 을이 부담한다"는 내용의 특약을 설정하였다.

<표 17> 이 사건 하도급계약서상 특약 조항[33]

제 13 조 (추가사항) 1. "갑"이 설계변경 사유로 부품별 금형 수정 소요액이 계약금액의 10%이내일 경우 수정비는 "을"이 부담한다. 2. "갑"의 설계변경 사유로 부품별 금형 수정 소요액이 10%이상일 경우 수정비는 "갑"이 부담한다. 3. 상기 (2)항일 경우 "갑"과 "을"이 사전 합의(금액 및 사양)후 제작한다. 4. 별첨의 제품과 금액은 "갑"의 이기 개발시 예상가이며 추후 "시행확정가"는 개발 금형가 이내에서 별도 실사후 최종 결정한다. 5. 금형 보장 수명은 만 50만 SHOT 으로 한다.

2) 관련 법 규정 및 위법성 판단

가) 관련 법 규정

하도급거래 공정화에 관한 법률[34]

제3조의4(부당한 특약의 금지) ① 원사업자는 수급사업자의 이익을 부당하게 침해하거나 제한하는 계약조건(이하 "부당한 특약"이라 한다)을 설정하여서는 아니 된다.

② 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 약정은 부당한 특약으로 본다.

1. ~ 3. (생략)

4. 그 밖에 이 법에서 보호하는 수급사업자의 이익을 제한하거나 원사업자에게 부과된 의

33) 소갑 제6호증

34) 2019. 4. 30. 법률 제16423호로 개정되어 2019. 11. 1. 시행된 이후의 것을 말한다.

무를 수급사업자에게 전가하는 등 대통령령으로 정하는 약정

하도급거래 공정화에 관한 법률 시행령[35]

제6조의2(부당한 특약으로 보는 약정) 법 제3조의4제2항제4호에서 "이 법에서 보호하는 수급사업자의 이익을 제한하거나 원사업자에게 부과된 의무를 수급사업자에게 전가하는 등 대통령령으로 정하는 약정"이란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 약정을 말한다.

1. 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 비용이나 책임을 수급사업자에게 부담시키는 약정

가. (생략)

나. 원사업자(발주자를 포함한다)가 설계나 작업내용을 변경함에 따라 발생하는 비용

다. 원사업자의 지시(요구, 요청 등 명칭과 관계없이 재작업, 추가작업 또는 보수작업에 대한 원사업자의 의사표시를 말한다)에 따른 재작업, 추가작업 또는 보수작업으로 인하여 발생한 비용 중 수급사업자의 책임 없는 사유로 발생한 비용 (이하 생략)

나) 위법성 성립요건

37 법 제3조의4 제2항 및 법 시행령 제6조의2에서는 수급사업자에게 비용이나 책임을 부담시키는 약정을 부당한 특약으로 규정하고 있다. 구체적으로 이러한 비용에 대해서는 "원사업자(발주자를 포함한다)가 설계나 작업내용을 변경함에 따라 발생하는 비용", "원사업자의 지시(요구, 요청 등 명칭과 관계없이 재작업, 추가작업 또는 보수작업에 대한 원사업자의 의사표시를 말한다)에 따른 재작업, 추가작업 또는 보수작업으로 인하여 발생한 비용 중 수급사업자의 책임 없는 사유로 발생한 비용"을 제시하고 있다(법 시행령 제6조의2 제1호 나목과 다목).

38 따라서 법 시행령 제6조의2 제1호 나목과 다목에 해당하는 비용을 수급사업자에게 부담시키는 약정은 법 제3조의4 제1항의 부당한 특약에 해당한다.

39 한편, 법 제3조의4 제1항은 수급사업자의 이익을 부당하게 침해하거나 제한하

35) 2020. 3 3. 대통령령 제30509호로 개정되어 같은 날 시행된 이후의 것을 말한다.

는 계약조건을 설정하는 행위를 금지하고 있을 뿐 부당한 특약의 효력의 유무, 부당한 특약에 따른 비용 전가 유무를 전제로 하고 있지 않으므로 해당 특약이 실제로 적용되었는지는 부당한 특약 설정행위의 성립여부에 영향을 미치지 않는다.[36]

다) 위법성 판단

40 설계변경 사유로 인한 금형 수정은 피심인이 설계나 작업내용 등을 변경하는 것과 같이 피심인의 사정에 발생하는 것이므로, 금형 수정 비용이 계약금액의 10% 이내인 경우라고 하여 이를 수급사업자에게 전적으로 부담시키는 약정은 법 시행령 제6조의2 제1호 나목 및 다목에 해당한다.

41 한편, 피심인은 위 특약 조항의 문제점을 인지하고 공정거래위원회의 현장조사 이후 2023. 9. 18.부터의 금형 거래에서는 해당 조항을 아래 <표 18>과 같이 수정하여 계약을 체결하고 있다.

<표 18> 2023. 9. 18. 이후 수정된 특약 조항[37]

제 13 조 (추가사항)

1. "갑"의 설계변경 사유로 부품별 금형 수정진행시 수정비는 "갑"이 부담한다.
2. 상기 (1)항일 경우 "갑"과 "을"이 사전 합의(금액 및 사양)후 제작한다.
3. 별첨의 제품과 금액은 "갑"의 이기 개발시 예상가이며 추후 "시행확정가"는 개발 금형가 이내에서 별도 실사후 최종 결정한다.
4. 금형 보장 수명은 만 50만 SHOT 으로 한다.

4) 소결

42 피심인의 위 2. 다. 1)의 행위는 법 제3조의4 제1항에 위반된다.

36) 서울고등법원 2017. 3.30. 선고 2016누37753 판결 참조
37) 2023. 9. 18. 체결된 하도급계약서 발췌(소갑 제7호증, 제10호증)

라. 수령증명서 미발급 행위

1) 인정사실 및 근거

43 피심인은 2020. 5. 23. ~ 2023. 5. 22. 기간 동안 이 사건 26개 수급사업자들에게 금형 제조 등을 위탁한 후, 아래 <표 19>에서 보는 것처럼 수급사업자로부터 목적물을 납품받았음에도 불구하고 수령증명서를 발급하지 아니하였다.

<표 19> 수령증명서 미발급 내역[38)]

(단위: 천 원, 부가가치세 포함)

연번	업체명	총 거래 품목 건수	총 하도급대금	수령증명서 발급 여부
1		2건	111,000	미발급
2		5건	101,000	
3		1건	180,000	
4		8건	162,000	
5		33건	3,999,000	
6		3건	355,000	
7		14건	300,800	
8		19건	407,800	
9		8건	375,500	
10		5건	180,000	
11		3건	125,000	
12		15건	397,400	
13		4건	113,000	
14		113건	3,319,700	
15		5건	152,000	
16		28건	1,158,500	
17		2건	164,000	
18		2건	27,000	
19		15건	959,500	
20		27건	2,034,300	
21		3건	43,000	
22		15건	861,000	
23		21건	1,077,000	
24		131건	8,255,700	
25		2건	155,000	
26		16건	1,943,000	
합계		500건	26,957,200	-

38) 소갑 제5호증

2) 관련 법 규정 및 위법성 판단

가) 관련 법 규정

하도급거래 공정화에 관한 법률[39]

제8조(부당한 위탁취소의 금지 등) ② 원사업자는 목적물 등의 납품 등이 있는 때에는 역무의 공급을 위탁한 경우 외에는 그 목적물 등에 대한 검사 전이라도 즉시(제7조에 따라 내국신용장을 개설한 경우에는 검사 완료 즉시) 수령증명서를 수급사업자에게 발급하여야 한다. 다만, 건설위탁의 경우에는 검사가 끝나는 즉시 그 목적물을 인수하여야 한다.
③ 제1항 제2호에서 "수령"이란 수급사업자가 납품 등을 한 목적물 등을 받아 원사업자의 사실상 지배하에 두게 되는 것을 말한다. 다만, 이전(移轉)하기 곤란한 목적물 등의 경우에는 검사를 시작한 때를 수령한 때로 본다.

나) 위법성 성립요건

44 법 제8조 제2항에서 원사업자는 수급사업자가 목적물 등을 납품하는 경우에 즉시 수령증명서를 수급사업자에게 발급하도록 규정하고 있으며, 그러하지 아니하는 경우는 법위반에 해당한다.

다) 위법성 판단

45 위 2. 라. 1)에서 보는 바와 같이 피심인은 이 사건 수급사업자와 금형 거래를 하면서 목적물을 납품받았음에도 불구하고 수령증명서를 발급하지 아니하였으므로 피심인의 이러한 행위는 법 제8항 제2항의 규정에 위반된다.

4) 소결

39) 2019. 4. 30. 법률 제16423호로 개정되어 2019. 11. 1. 시행된 이후의 것을 말한다.

46 피심인의 위 2. 라. 1)의 행위는 법 제8조 제2항에 위반된다.

마. 지연이자 미지급 행위

1) 인정사실 및 근거

47 피심인은 2020. 5. 23. ~ 2023. 5. 22. 기간 동안 ○○○ 등 25개 수급사업자들에게 아래 <표 20>과 같이 목적물 수령일부터 60일을 초과하여 하도급대금(잔금)을 지급하면서 지연이자 총 140,675,757원을 지급하지 아니하였다.

<표 20> 지연이자 미지급 내역[40)]

(단위: 원, 부가가치세 포함)

연번	업체명	하도급대금 (잔금 기준)	지연지급 하도급대금	지연일수	미지급 지연이자
1		44,400,000	44,400,000	10일	188,547
2		111,100,000	111,100,000	9일	424,612
3		7,200,000	7,200,000	72일	220,142
4		75,300,000	39,700,000	5~36일	196,359
5		2,171,742,000	1,220,630,000	5~190일	18,805,949
6		142,000,000	142,000,000	36~39일	2,292,131
7		131,540,000	128,020,000	7~76일	1,388,343
8		169,420,000	108,100,000	5~71일	874,066
9		86,270,000	78,270,000	11일	365,616
10		72,000,000	72,000,000	37~41일	1,168,657
11		308,845,000	257,050,000	5~100일	4,841,822
12		29,600,000	21,400,000	8~11일	84,167
13		1,641,655,000	1,336,365,000	5~71일	16,654,017
14		561,225,000	425,025,000	9~192일	6,244,903
15		926,934,000	675,044,000	7~110일	12,627,558
16		65,600,000	65,600,000	8~11일	289,106
17		19,900,000	19,900,000	7~9일	71,299
18		105,400,000	37,400,000	5~9일	112,364
19		1,144,197,000	891,070,000	8~100일	18,231,916
20		22,450,000	5,400,000	41일	94,019
21		352,800,000	246,400,000	8~41일	3,976,486
22		391,820,000	162,560,000	8~69일	2,095,444
23		5,278,946,000	3,296,778,000	1~192일	44,274,723
24		62,000,000	62,000,000	34일	895,178
25		513,815,000	399,250,000	11~50일	4,258,333
합계		14,436,159,000	9,852,662,000	-	140,675,757

40) 소갑 제8호증

48 이후 피심인은 미지급한 지연이자 총 140,675,757원을 2회[41]에 걸쳐 해당 수급사업자들에게 모두 지급하였다.[42]

2) 관련 법 규정 및 위법성 판단

가) 관련 법 규정

하도급거래 공정화에 관한 법률[43]

제13조(하도급대금의 지급 등) ① 원사업자가 수급사업자에게 제조등의 위탁을 하는 경우에는 목적물등의 수령일(건설위탁의 경우에는 인수일을, 용역위탁의 경우에는 수급사업자가 위탁받은 용역의 수행을 마친 날을, 납품등이 잦아 원사업자와 수급사업자가 월 1회 이상 세금계산서의 발행일을 정한 경우에는 그 정한 날을 말한다. 이하 같다)부터 60일 이내의 가능한 짧은 기한으로 정한 지급기일까지 하도급대금을 지급하여야 한다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.

1. 원사업자와 수급사업자가 대등한 지위에서 지급기일을 정한 것으로 인정되는 경우
2. 해당 업종의 특수성과 경제여건에 비추어 그 지급기일이 정당한 것으로 인정되는 경우

② 하도급대금의 지급기일이 정하여져 있지 아니한 경우에는 목적물등의 수령일을 하도급대금의 지급기일로 보고, 목적물등의 수령일부터 60일이 지난 후에 하도급대금의 지급기일을 정한 경우(제1항 단서에 해당되는 경우는 제외한다)에는 목적물등의 수령일부터 60일이 되는 날을 하도급대금의 지급기일로 본다.

③ ~ ⑦ (생략)

⑧ 원사업자가 하도급대금을 목적물등의 수령일부터 60일이 지난 후에 지급하는 경우에는 그 초과기간에 대하여 연 100분의 40 이내에서「은행법」에 따른 은행이 적용하는 연체금리 등 경제사정을 고려하여 공정거래위원회가 정하여 고시하는 이율에 따른 이자를 지급하여야 한다.

41) 2023. 6. 22.에 132,193,119원을 지급하고 2023. 8. 29.에 8,482,638원을 지급하였다.
42) 소갑 제9호증
43) 2019. 4. 30. 법률 제16423호로 개정되어 2019. 11. 1. 시행된 이후의 것을 말한다.

선급금 등 지연지급 시의 지연이율 고시[44)]

Ⅰ. 선급금 등 지연지급 시의 지연이율

법 제6조(선급금의 지급) 제2항, 법 제11조(감액금지) 제4항, 법 제13조(하도급대금의 지급 등) 제8항, 법 제15조(관세 등 환급액의 지급) 제3항의 규정에 의하여 선급금 등을 지연 지급하는 경우 적용되는 지연이율을 연리 15.5%로 한다.

나) 위법성 성립요건

49 법 제13조 제8항에 따른 법 위반 행위는 원사업자가 목적물등의 수령일부터 60일이 지난 후에 하도급대금을 지급하면서 그 초과기간에 대한 지연이자를 지급하지 아니한 경우에 성립한다.

다) 위법성 판단

50 피심인은 이 사건 수급사업자에게 목적물등의 수령일부터 60일이 지난 후에 하도급대금을 지급하면서 그 초과기간에 대한 지연이자 총 140,675,757원을 지급하지 아니하였으므로, 이러한 피심인의 행위는 법 제13조 제8항에 위반된다.

4) 소결

51 피심인의 위 2. 마. 1)의 행위는 법 제13조 제8항에 위반된다.

3. 처분

가. 시정조치 및 과징금 부과

44) 2018. 12. 6. 공정거래위원회고시 제2018-21호로 개정되어 같은 날 시행된 것을 말한다.

52 피심인의 위 2. 가. 내지 라.의 행위에 대하여 향후 동일 또는 유사한 위반행위가 반복될 우려가 있으므로 법 제25조 제1항에 따라 향후 재발방지명령을 명한다.

53 피심인의 위 2. 가. 및 나.의 행위는 관련 수급사업자의 수(26개), 불완전 서면발급 건수(500건), 지연발급 건수(50건), 법 위반 기간(3년) 등을 고려할 때, 하도급거래질서에 미치는 파급효과가 상당하다고 인정되므로 법 제25조의3, 법 시행령 제13조 제1항 [별표 2] 및 「하도급법 위반사업자에 대한 과징금 부과기준에 관한 고시」(이하 '과징금고시'라 한다) 제2022-27호[45] 를 적용하여 과징금을 부과한다.

54 한편, 피심인의 위 2. 다. 및 라.의 행위와 관련하여 해당 위반행위로 인하여 공정한 하도급거래질서가 크게 저해되었다거나 큰 피해를 입은 수급사업자가 많다고 보기 어려우므로 과징금을 부과하지 아니한다.

55 다만, 피심인의 위 2. 마.의 행위와 관련하여서는 피심인이 미지급하였던 지연이자 전액을 이 사건 심사과정에서 수급사업자들에게 지급한바, 시정조치의 실익이 없다고 인정되므로 「공정거래위원회 회의 운영 및 사건절차 등에 관한 규칙」[46] 제57조 제1항 제2호에 따라 경고한다.

나. 과징금 산정

1) 기본 산정기준

56 피심인의 위 2. 가. 및 나.의 행위는 과징금고시 Ⅱ. 6. 규정에 따른 위반금액이 정의되지 않는 행위 유형으로서 위반금액의 비율을 산정하기 곤란한 경우에 해당하므로 과징금고시 Ⅳ. 1. 다. 규정에 따라 기본산정기준을 도출한다.

57 과징금고시 Ⅳ. 1. 가 및 위반행위의 중대성 판단기준에 따라 검토한 결과,

45) 위반행위 기간의 종료일 당시의 규정인 공정거래위원회 고시 제2022-27호를 적용한다.
46) 2023. 12. 21. 공정거래위원회 고시 제2023-26호로 개정되어 같은 날 시행된 것을 말하며, 이하 '사건절차규칙'이라 한다.

피심인의 위 2. 가. 2) 의 행위는 위반행위의 유형, 행위의 의도·목적, 관련업계의 거래관행 등을 고려할 때 부당성이 현저하거나 상당한 경우에 해당하지 아니한 점, 위반행위 당시 거래하고 있던 전체 108개 수급사업자 중 위반행위로 피해를 입은 수급사업자 수가 26개로 피해 발생 범위가 30% 미만인 점 등을 고려하면 '중대성이 약한 위반행위'에 해당하므로, 중대성의 정도별 부과기준금액의 범위(4천만 원 이상 2억 원 미만)내에서 40백만 원을 기본 산정기준으로 정한다.

2) 1차 및 2차 조정

58 1차 조정 사유에 해당하는 사항이 없으므로 기본산정기준을 1차 조정 산정기준으로 한다.

59 피심인의 위 2. 가. 및 나.의 행위는 3년에 걸쳐 지속되었으므로 1차 조정 산정기준에서 45%를 가산하고, 피심인이 관련 계약의 종료일 전에 서면을 발급함(50건)으로써 위반행위의 효과를 제거하기 위해 적극적으로 노력하였고 자신의 귀책사유 없이 위반행위의 효과가 제거되지 않은 경우에 해당한다고 인정되므로 과징금고시 Ⅳ. 3. 다. (1). (다)에 의거 10%의 감경을 인정하여, 1차 조정 산정기준의 100분의 35에 해당하는 금액을 가산한 54백만 원을 2차 조정 산정기준으로 한다.

3) 부과과징금 결정

60 피심인에게 과징금고시 Ⅳ. 4.에 의한 조정사유가 없으므로 2차 조정 산정기준인 54백만 원을 부과과징금으로 결정한다.

4. 결론

61 피심인의 위 2. 가. 행위는 법 제3조 제1항 및 제2항에, 위 2. 나. 행위는 법 제3조 제9항에, 위 2. 다. 행위는 법 제3조의4 제1항에, 위 2. 라. 행위는 법 제8조 제2항에 각각 위반되므로, 시정조치에 대하여는 법 제25조 제1항의 규정을, 과징금 부

과에 대하여는 법 제25조의3 제1항의 규정을 적용하고, 위 2. 마. 행위는 법 제13조 제8항에 위반되므로 사건절차규칙 제57조 제1항을 적용하여 주문과 같이 의결한다.

공정거래위원회는 위와 같이 의결하였다.

2024년 8월 5일

의 장 위 원 김 성 삼

위 원 고 병 희

위 원 김 정 기